

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2753/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย อรรถพล มีเพชรหรือมีเพ็ชร

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 309 วรรคแรก, มาตรา 340, มาตรา 371

จำเลยกับพวกขึ้นไปบนรถโดยสารประจำทางบังคับขู่เข็ญให้ผู้เสียหายถอด เสื้อ ผีกางเกง และ แหวนรุ่นทำด้วยเงินซึ่งมีราคาเล็กน้อยจำเลยกับพวกกระทำไปเป็นการ แสดงอำนาจบาตรใหญ่ด้วยความคะนองเพื่อให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษาต่างสถาบัน ที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับสถาบันของจำเลยเห็นว่าเป็นคนเก่งพอที่จะรังแกคนได้ตาม วิสัยวัยรุ่นที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อยเท่านั้นมิใช่มุ่งหมายเพื่อจะได้ประโยชน์จาก ทรัพย์สินจึงไม่มีความผิดฐานปล้นทรัพย์แต่เป็นความผิดต่อเสรีภาพตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา309วรรคแรกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความผิดฐานปล้นทรัพย์ตาม ที่โจทก์ฟ้องจึงต้องลงโทษตามที่พิจารณาได้ความส่วนเสื้อผีกางเกงและแหวนเงิน จำเลยไม่มีสิทธิยึดถือไว้ต้องคืนแก่ผู้เสียหายหลังจากให้ถอดเสื้อผีกางเกงและแหวน เงินแล้วกลุ่มเพื่อนของจำเลย3คนได้ชักตอยผู้เสียหายจากนั้นจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ เสียหายในระยะห่าง1ฟุตแต่ผู้เสียหายยกขาและแขนขึ้นปิดป้องไว้และกระสุนปืนถูก กระดมเสื้อซึ่งเป็นแผ่นเหล็กเป็นเหตุให้ไม่ถูกอวัยวะส่วนสำคัญถือได้ว่าจำเลยใช้ปืน ยิงโดยมี เจตนาฆ่าแต่การกระทำไม่บรรลุผลจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา288,80และมาตรา371

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 340, 340 ตริ , 371, 91 พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ , 55, 72, 72 ทวิ , 78 และ ขอให้ จำเลย คืบ หรือ ใช้ ราคา เสื่อสำหรับ ผูกงาน 1 ตัว ราคา 300 บาท แหวน เงิน 1 วง ราคา 160 บาทรวม ราคา ทรัพย์สิน 460 บาท แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 90, 91, 288, 340 วรรคสี่ , 340 ตริ , 371 จำเลย อายุกว่า สิบ เจ็ด ปี แต่ ยัง ไม่เกิน ยี่สิบ ปี ลด มาตรา ส่วน โทษ ให้ หนึ่งใน สามตาม ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 76 ลงโทษ ตาม มาตรา 371 ปรับ 60 บาทสำหรับ ความผิด ตาม มาตรา 288, 80, 340 วรรคสี่ มาตรา 340 ตริลงโทษ ตาม มาตรา 340 วรรคสี่ ประกอบ ด้วย มาตรา 340 ตริซึ่ง เป็น บทที่ มี โทษหนัก ที่สุด ตาม มาตรา 90 จำคุก 16 ปี รวม จำคุก 16 ปี ปรับ 60 บาท กับ ให้ จำเลย คืบ หรือ ใช้ ราคา เสื่อ สำหรับ ผูกงาน 1 ตัว ราคา 300 บาท แหวน เงิน 1 วง ราคา 160 บาท แก่ ผู้เสียหาย ไม่ชำระ ค่าปรับ ให้ จัดการ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 นอกจากนี้ ให้ ยก เสีย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง ฟัง เป็น ยุติตาม ที่ โจทก์ จำเลย ไม่ฎีกา โต้แย้ง คัดค้าน ว่า ขณะ เกิดเหตุ จำเลย เป็นนักศึกษา วิทยา เขต อุ

เทนถวาย ผู้เสียหาย เป็น นักศึกษา วิทยาลัยช่างกล ปทุมวัน ก่อน เกิดเหตุ นักศึกษา ของ สถาบัน ทั้ง สอง แห่ง เคยมี เรื่อง ทะเลาะวิวาท กัน บ่อยครั้ง ตาม วัน เวลา และ สถานที่เกิดเหตุตาม ฟ้อง ผู้เสียหาย กับ นาย สุภนิติ แสงธรรม นักรถยนต์โดยสาร ประจำทาง เพื่อ ไป ศึกษา ที่ วิทยาลัย ช่างกล ปทุมวัน เมื่อ รถยนต์โดยสาร แล่น มา จอดที่ ป้าย จอดรถ โดยสาร ประจำทาง ก่อน ถึง หน้า สนามกีฬา แห่งชาติมี วัยรุ่น 7 ถึง 8 คน ขึ้น มา บน รถโดยสารประจำทาง บังคับ ชูเชิฏฐ ชก ต่อยผู้เสียหาย เอา เสื่อ สำหรับ ใส่ ฝักรงาน ของ ผู้เสียหาย กับ แหวน รุ่นทำ ด้วย เงิน รวม ราคา ทั้งหมด 460 บาท ไป และ ใช้ อาวุธปืน ยิง ถูก ผู้เสียหายที่ บริเวณ หน้าอก 1 นัด คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่าจำเลย กระทำผิด ตาม ที่ โจทก์ ฟ้อง หรือไม่ เชื่อ ได้ว่า ผู้เสียหาย และนาย สุภนิติ สามารถ จด จำ จำเลย ได้ว่า เป็น คนร้าย ที่ ร่วม กับพวก ขึ้น ไป บน รถโดยสารประจำทาง บังคับ ชูเชิฏฐ ผู้เสียหาย ให้ ยอม ให้เสื่อ ฝักรงาน กับ แหวน เงิน กับพวก จำเลย พยาน ฐาน ที่อยู่ ของ จำเลย ไม่สามารถฟัง หักล้าง พยานหลักฐาน ของ โจทก์ ได้ ข้อ ที่ จะ ต้อง วินิจฉัย ต่อไป คือการกระทำ ของ จำเลย จะ เป็น ความผิด ฐาน ปล้นทรัพย์ หรือไม่ ข้อเท็จจริงที่ โจทก์ นำสืบ มา ได้ความ ว่า ผู้เสียหาย กับ จำเลย ต่าง เป็น นักศึกษา ซึ่งเป็น วัยรุ่น และ สถาน ศึกษา ของ ผู้เสียหาย กับ สถาน ศึกษา ของ จำเลยเคย มี เรื่อง ทะเลาะวิวาท กัน มา ก่อน บ่อยครั้ง การ ที่ จำเลย กับพวกขึ้น ไป บน รถโดยสารประจำทาง เมื่อ เห็น ผู้เสียหาย สวม เสื่อ ฝักรงานซึ่ง มี เครื่องหมาย ของ สถาบัน ที่ มี เรื่อง กับ สถาบัน ของ จำเลย มา ก่อนจึง เข้า ไป บังคับ ชูเชิฏฐ ให้ ผู้เสียหาย ถอด เสื่อ ฝักรงาน และ แหวน รุ่น ที่ทำ ด้วย เงิน ซึ่ง มี ราคา เพียง เล็กน้อย และ ไม่อาจ นำ ไป ใช้ ประโยชน์อื่น ใด ได้ นอกจาก ผู้ที่ เกี่ยวข้อง การกระทำ ของ จำเลย กับพวก เช่นนั้นเป็น พฤติการณ์ ที่ เห็น ได้ว่า จำเลย กับพวก มิได้ มี เจตนา ที่ จะ เอาไป เป็นของ ตนเอง อันเป็น การแสดง เจตนา ทุจริต เกี่ยวกับ ทรัพย์ ที่ เอาไปแต่ เป็น ที่ เห็น ได้ว่า จำเลย กับพวก

กระทำไป เป็นการแสดง อำนาจ บาตรใหญ่ทำไป ด้วย ความ คะนอง เพื่อให้ ผู้เสียหาย ซึ่งเป็น นักศึกษา ต่าง สถาบันที่มี เรื่อง ทะเลาะวิวาท กับ สถาบัน ของจำเลย เห็นว่า เป็น คน เก่ง พอ ที่จะรังแก คน ได้ ตาม วิสัย วัชรุน ที่ มีความประพฤติ ไม่ เรียบร้อย เท่านั้นมิใช่ มุ่งหมาย เพื่อ จะได้ ประโยชน์ จาก ทรัพย์ นั้น แต่ ประการใด การกระทำของ จำเลย กับพวก จึง ไม่เป็น ความผิด ฐาน ปล้นทรัพย์ แต่ การ ที่ จำเลยกับพวก ใช้ ปืน ใน ลักษณะ บังคับ ขู่เข็ญ จน ผู้เสียหาย ได้ ส่ง เสื่อ ฝีกงานกับ แหวน เงิน ให้ ไป นั้น เป็น การ ข่มขืนใจ ผู้เสียหาย ต้อง จำยอม โดย ทำให้กลัว ว่า จะ เกิด อันตราย ต่อ ร่างกาย อันเป็น ความผิด ต่อ เสรีภาพตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคแรก ซึ่ง ความผิด ดังกล่าวนี เป็น ส่วนหนึ่งของ ความผิด ฐาน ปล้นทรัพย์ ตาม ที่ โจทก์ ฟ้อง จึง ต้องลงโทษ จำเลย ตาม ที่ พิจารณา ได้ความ ส่วน เสื่อ ฝีกงานและ แหวน เงิน จำเลย ไม่มี สิทธิ ยึดถือ ไว้ ต้อง คืน แก่ ผู้เสียหายปัญหา จะ ต้อง วินิจฉัย ต่อไป มี ว่า จำเลย พยายามฆ่า ผู้เสียหายหรือไม่ จาก คำเบิกความ ของ ผู้เสียหาย และ นาย สุภนิติ ว่า หลังจาก ที่ ผู้เสียหาย ถูก บังคับ ให้ ถอด เสื่อ ฝีกงาน และ แหวน เงิน แล้ว กลุ่ม เพื่อนของ จำเลย อีก ประมาณ 3 คน ได้ ชกต่อย ผู้เสียหาย หลังจาก นั้น จำเลยใช้ อาวุธปืน คิงส์คอป ร้า ยิง ผู้เสียหาย ใน ระยะ ห่าง 1 ฟุต เห็นว่า ปืนเป็น อาวุธ ร้ายแรง สามารถ ประหัตประหาร ให้ ถึงแก่ความตาย ได้จำเลย จ่อ ยิง ผู้เสียหาย บริเวณ ลำตัว ซึ่ง เป็น อวัยวะ สำคัญ ใน ระยะ ห่างเพียง 1 ฟุต แต่ เนื่องจาก ผู้เสียหาย ยก ขา และ แขน ขึ้น ปิด ป้อง ไว้ และกระสุนปืน ถูก กระตุ้ม เสื่อ ซึ่ง เป็น แผ่น เหล็ก เป็นเหตุ ให้ ไม่ ถูกอวัยวะ ส่วน สำคัญ ถือได้ว่า จำเลย ใช้ ปืน ยิง โดย มี เจตนาฆ่า ผู้เสียหายแต่ การกระทำ ของ จำเลย ไม่บรรลุผล โดย ผู้เสียหาย ไม่ถึง แก่ ความตายสมดัง เจตนา จำเลย จึง มี ความผิด ฐาน พยายามฆ่า ผู้เสียหายและ ฐาน พา อาวุธปืน ไป ใน เมือง และ ทางสาธารณะ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 และ มาตรา 371 แต่เมื่อพิเคราะห์ พฤติการณ์ แห่ง คดี แล้ว เห็นว่า ยัง ไม่มี เหตุสมควร

ที่จะลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น "

พิพากษากลับจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคแรก มาตรา 288 ประกอบด้วย มาตรา 80 และ มาตรา 371 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคแรก จำคุก 1 ปี ฐานพยายามฆ่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 จำคุก 10 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ปรับ 100 บาท รวมจำคุก 11 ปี ปรับ 100 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาเสื้อสำหรับฝึกงาน 1 ตัว ราคา 300 บาท แหวนเงิน 1 วง ราคา 160 บาท แก่ผู้เสียหาย ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เถลิมนิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>